AGENTES CONVOCATORIA 2005 LIBRE

SUPUESTO 1

INFORMACIÓN PARA CONTESTAR AL SUPUESTO

D. Manuel Pérez, trabajador por cuenta ajena en la empresa PIMSA, está casado con Doña Patricia García, abogada, que ejerce su actividad profesional en régimen de estimación directa modalidad normal. El matrimonio tiene tres hijos Juan, Marta y Pedro, todos ellos casados.

Respecto de los sujetos anteriores, **en los Epígrafes I a VI** se recoge la información necesaria para contestar a las cuestiones que se plantean en los apartados PRIMERO a NOVENO de este supuesto.

EPÍGRAFE I

Doña Patricia García, ejerce su actividad profesional de abogada en un despacho en Madrid, en un local alquilado y tiene contratado a un empleado asalariado que se ocupa de tareas administrativas.

a) El pasado 15 de febrero de 2005 se inició un procedimiento de inspección mediante personación de la Inspección en su domicilio fiscal, para comprobar e investigar su situación tributaria en relación con el IVA del ejercicio 2003.

La personación se documentó en diligencia en la que se hacía constar que Doña Patricia se quedaba en su poder un ejemplar de la diligencia, a pesar de haberse negado a firmar la misma, y que se había informado al contribuyente del inicio de la comprobación, de su ámbito y los derechos y obligaciones que le asistían durante la misma.

b) Como resultado de la comprobación se extendió y fue firmada de conformidad por Doña Patricia un acta con fecha 7 de julio de 2005 por importe a ingresar de 2.257,25€.

EPÍGRAFE II

PIMSA, es la sociedad en la que trabaja D. Manuel Pérez.

a) PIMSA atravesó en 2004 momentos difíciles y no presentó en plazo la autoliquidación correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2003.

Catorce meses después de haberse agotado el plazo de ingreso voluntario presenta dicha liquidación por el ejercicio correspondiente, pero sin efectuar el ingreso de la deuda tributaria.

Las magnitudes tenidas en cuenta a la hora de elaborar la liquidación son:

Beneficios: - Actividad 1: 128.000,00€ (Bonificación 50%)

- Actividad 2: 57.000,00€

El 14 octubre de 2005, PIMSA recibió la notificación de la providencia de apremio efectuando el pago dentro del plazo de ingreso concedido en dicha providencia.

b) Llegado el plazo de presentación de la autoliquidación correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2004, y debido a la falta transitoria de liquidez en la empresa, PIMSA decide solicitar con fecha 22 de julio de 2005 aplazamiento, por el importe de la deuda que asciende a 7.300,00€, ofreciendo como garantía aval solidario de entidad de crédito.

EPÍGRAFE III

Juan, el hijo mayor del matrimonio es trabajador autónomo acogido al régimen de estimación objetiva en módulos, realizando una actividad de transporte de mercancías por carretera.

a) El 8 de febrero de 2005 recibe comunicación de inicio de un procedimiento de comprobación limitada de su obligación de realizar pagos fraccionados a cuenta del IRPF.

En base a los datos y antecedentes de que dispone la Administración para el cálculo del pago fraccionado del 4T.2004 se realiza propuesta de liquidación provisional que se adjunta en dicha comunicación, en relación a la diferencia entre el importe del pago fraccionado calculado por la Administración (677,80€) y la cantidad ingresada por Juan el 20 de enero de 2005 (475,60€).

Juan no realiza alegaciones y recibe el 12 de abril de 2005 notificación de la liquidación provisional emitida el 5 de abril. En la misma notificación se incluye el acuerdo de inicio de expediente sancionador que incluye propuesta de imposición de sanción. Juan tampoco realiza alegaciones.

b) Al reincorporarse al trabajo tras las vacaciones descubre que por un lamentable descuido olvidó presentar el pago por IVA-05 relativo al 2T, que presenta inmediatamente el 1 de septiembre de 2005 ingresando 320,00€.

EPÍGRAFE IV

Marta, hija del matrimonio, trabaja por cuenta ajena.

a) La Delegación de Toledo notificó el 8 de enero de 2005 providencia de apremio por importe de 3.857,00€ a Marta, correspondiente a una deuda por IRPF 2003. Trascurrido el plazo de ingreso correspondiente, Marta no efectúa el pago.

La Administración procede a la investigación de bienes y derechos con el siguiente resultado:

- Fondo de Inversión mobiliario
- Imposición a plazo fijo (con vencimiento dentro de 11 meses)
- Cuenta corriente en tres entidades:
  a. Entidad A: c/c nº 1 (indistinta con su madre): Saldo 500,00€
  b. Entidad B: c/c nº 2 (mancomunada con su padre y su hermano): Saldo 1.000,00€
  c. Entidad C: c/c nº 3 (a nombre de Marta como único titular y donde tiene domiciliada su nómina): Saldo 2.500,00€
- Óleo de pintor del siglo XVI de reconocido prestigio internacional.
- Automóvil.
- Apartamento en la playa.

Se presenta diligencia de embargo en la entidad C.

Notificado el embargo efectuado de la totalidad del saldo de dicha cuenta, Marta acredita que el saldo existente en esa cuenta corresponde a la nómina mensual correspondiente al mes de diciembre de la empresa donde presta sus servicios.

EPÍGRAFE V

Pedro es el tercer hijo del matrimonio.

a) Como consecuencia de las actuaciones ejecutivas realizadas en la tramitación del expediente administrativo de apremio que se sigue contra Pedro, se efectuó el embargo de un inmueble de su propiedad.

Se trata de un inmueble recibido en su infancia como herencia de su abuelo materno y que constituye el domicilio ~~conyugal de Pedro y su esposa.~~

El Jefe de la Dependencia de Recaudación acordó la ~~subasta,~~ dictándose providencia que decreta la venta de los bienes embargados. A Pedro se le notificó una valoración de 60.000,00€, sin que haya presentado valoración contradictoria.

De la certificación expedida por el Registrador de la Propiedad se conoce la existencia de una ~~hipoteca~~ a favor del Banco C, ~~anterior~~ a la anotación de embargo a favor de la Hacienda Pública. La hipoteca garantiza un préstamo de 30.000,00€, respondiendo el inmueble de dicho importe así como de los intereses de 5 años, quedando pendiente la cantidad global de 19.508,28€.

Los débitos y costas suponen 22.750,13€.

EPÍGRAFE VI

Por su parte la esposa de Pedro, María, trabaja en la Empresa PANSA como comercial.

a) María, en su día proporcionó incorrectamente los datos relativos a sus circunstancias personales para el cálculo de retención, provocando con ello un cálculo incorrecto de la misma: el porcentaje aplicado ha sido un ~~24%~~ en vez del 26% que le hubiera correspondido. La base de retención era de 34.200,00€

María está obligada a presentar la declaración de la renta.

b) La Empresa PANSA, es requerida por la Administración para que aporte las facturas que recogen las ventas efectuadas a la empresa ROFIL,SA la cual está siendo objeto de un procedimiento de inspección.

Una vez aportadas, y tras diversas actuaciones, se comprueba que parte de las facturas son falsas, ascendiendo el importe de las mismas a 19.750,00€

El importe total de las operaciones sujetas a facturación de la empresa PANSA en el ejercicio en cuestión ascendió a 246.875,00€

NOTA: Para la resolución del supuesto tenga en cuenta los siguientes datos:

AÑO	INTERES LEGAL	INTERES DE DEMORA
2005	4	5
2006	4,4	5,5

SMI: 513,00€

APARTADO PRIMERO

En relación con el **EPÍGRAFE I.a)** conteste razonadamente las siguientes cuestiones:

A. Describir las obligaciones contables y registrales a las que Doña Patricia está obligada en el desarrollo de su actividad en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

B. ¿Qué modelos y en qué plazos habrá de presentar en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias?.

C. Definición de las diligencias administrativas, naturaleza y valor probatorio.

D. ¿Se puede documentar el inicio de una actuación de comprobación e investigación mediante diligencia?. ¿Cómo debe actuarse ante la negativa de Doña. Patricia a suscribir la diligencia?.

E. ¿Qué requisitos formales deben cumplir las diligencias?.

APARTADO SEGUNDO

En relación con el **EPÍGRAFE I.b)** conteste razonadamente las siguientes cuestiones:

A ¿Qué ventajas reporta a Doña Patricia firmar el acta de conformidad?.

B El hecho de firmar en conformidad, ¿impide plantear recurso contra la liquidación derivada del acta?. ¿Qué consecuencias tendría?.

C ¿Qué ocurriría si una vez firmada el acta, durante su tramitación, el Inspector-Jefe decidiera ampliar o rectificar las actuaciones?.

D ¿A partir de qué fecha y en qué plazo podrá pagarse en periodo voluntario la deuda, suponiendo que no se ha producido rectificación ni ampliación de actuaciones?.

E Si hubiera firmado el acta en disconformidad, ¿a partir de qué fecha se iniciaría el plazo de ingreso en voluntaria?.

APARTADO TERCERO

En relación con el **EPÍGRAFE II.a)** conteste razonadamente las siguientes cuestiones:

A. ¿En qué momento se produce el inicio del periodo ejecutivo?.

B. Determinar la deuda tributaria en los términos contemplados en el art. 58 de la LGT, teniendo en cuenta que no se trata de una empresa de reducida dimensión.

C. ¿Qué diferencias habría si el ingreso se hubiera efectuado una vez transcurrido el plazo concedido en la notificación de la providencia de apremio?.

D. ¿Y en el caso de que el ingreso se hubiera efectuado con posterioridad a la presentación de la autoliquidación, pero antes de la notificación de la providencia de apremio?.

APARTADO CUARTO

En relación con el **EPÍGRAFE II.b)** conteste razonadamente las siguientes cuestiones:

A. El acuerdo de concesión fechado el 15 de septiembre concede un aplazamiento hasta el 20 de julio de 2006. ¿Cuál sería el importe a garantizar?.

B. ¿De qué plazo se dispondría para la formalización de la garantía?.

C. ¿Es admisible en algún caso una hipoteca en garantía para el aplazamiento del pago de una deuda tributaria?.

D. ¿Qué actuaciones se seguirían si llegado el momento de pago aplazado concedido este no se efectúa?.

E. En general, ¿en qué supuestos se podrá dispensar al obligado tributario de la constitución de garantías en un aplazamiento de la deuda?.

APARTADO QUINTO

En relación con el **EPÍGRAFE III.a)** conteste razonadamente las siguientes cuestiones:

A. En el procedimiento de comprobación limitada, ¿se podría haber notificado directamente la liquidación provisional?.

B. ¿Cuál será el importe total a ingresar que se refleje en la liquidación provisional y qué conceptos incluiría?.

C. ¿Cuál será el plazo en el que deba realizar el pago de la deuda?.

D. Si Juan no estuviese conforme con la liquidación provisional ¿qué acciones podría llevar a cabo?.

E. Si con relación a la liquidación provisional decidiera impugnarla, aportando aval bancario para suspender el procedimiento y posteriormente el 20 de febrero de 2006 decidiera pagar la deuda ¿Qué cantidad debería ingresar?.

APARTADO SEXTO

En relación con el **EPÍGRAFE III.a)** conteste razonadamente las siguientes cuestiones:

A. Con respecto al expediente sancionador, ¿cómo se calificaría la infracción cometida teniendo en cuenta que no concurren circunstancias que agraven dicha calificación?. ¿En qué consistiría la sanción?.

B. En general, ¿qué reducciones son aplicables a las sanciones y en que supuestos?.

C. Calcule el importe de la sanción aplicando las reducciones posibles.

D. ¿Qué sucedería si llegado el dia 13 de octubre Juan no hubiera recibido notificación alguna en relación al expediente sancionador?.

En relación con el **EPÍGRAFE III.b)** conteste razonadamente las siguientes cuestiones:

E. ¿Qué cantidades le serían exigibles a Juan como consecuencia de esta presentación fuera de plazo?.

F. ¿Y si la presentación se hubiera producido el día 28 de enero de 2006?.

APARTADO SÉPTIMO

En relación con el **EPÍGRAFE IV)** conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A. ¿De qué plazo dispuso Marta para efectuar el ingreso de la cantidad incluida en la providencia de apremio?. ¿Qué consecuencias tiene que transcurrido éste, Marta no haya efectuado el pago de la deuda?.

B. ¿Cuál es el orden de ejecución de los bienes del deudor en general?. ¿Y en el caso de Marta?.

C. ¿Cuál hubiera sido el importe máximo a embargar en las c/c nº 1 y 2?.

D. ¿Es correcto el embargo de la totalidad del saldo de la c/c nº 3?. ¿Cuál sería el importe máximo a embargar?.

E. ¿Qué actuación habría de realizar el órgano de recaudación, tras la acreditación hecha por Marta de que el saldo de la c/c nº 3 corresponde a su última nómina?.

F. ¿Cuál es el plazo de ingreso de las cantidades embargadas?.

APARTADO OCTAVO

En relación con el **EPÍGRAFE V)** conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A. ¿A quién habría que notificar obligatoriamente la subasta?.

B. Determinar el tipo de la subasta en primera licitación.

C. ¿Cuál hubiera sido el tipo de la subasta en primera licitación si el importe actual de las cargas hubieran supuesto un importe de 62.326,00€?.

D. En el supuesto expuesto en el apartado V), si antes de transcurrir el plazo reglamentario para hacerlo, Pedro hubiera presentado valoración contradictoria de 70.000,00€ ¿cuál hubiera sido el tipo de la subasta en primera licitación?.

E. En el supuesto expuesto en el apartado V), si antes de transcurrir el plazo reglamentario para hacerlo, Pedro hubiera presentado valoración contradictoria de 75.000,00€ ¿cuál hubiera sido el tipo de la subasta en primera licitación?.

F. ¿Puede Pedro pagar sus débitos mientras se sustancia la subasta?.

G. Si celebrada la subasta en primera licitación ésta quedara desierta ¿de qué opciones dispone la Mesa?. ¿Cuál será el precio mínimo de adjudicación en las distintas opciones?.

APARTADO NOVENO

En relación con el **EPÍGRAFE VI.a)** conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A. Teniendo en cuenta el régimen sancionador, califique la conducta de María.

B. ¿Cuál sería la sanción que sería aplicable?.

C. Suponga que María no estuviera obligada a presentar la declaración de la renta, ¿cómo se calificaría la infracción y cual sería la sanción aplicable?.

D. Suponga que el importe total de las operaciones sujetas a facturación de PANSA fueran 94.050,00€, ¿cambiaría en algo el importe de la sanción aplicable?.

E. ¿Qué efectos tendría la presentación por parte de PANSA de una reclamación económico-administrativa contra la sanción tributaria?.